

공익직접지불금 위반 신고포상금 지급요령

제정 농림축산식품부 고시 제2020-38호(2020. 5. 8.)
일부개정 농림축산식품부 고시 제2023-52호(2023. 8. 11.)

제1조(목적) 이 고시는 「농업·농촌 공익기능 증진 직접지불제도 운영에 관한 법률」 제41조 및 같은 법 시행규칙 제43조에 따라 공익직접지불금 관련 부정행위를 신고한 자에 대한 포상금의 지급기준, 지급대상자, 지급방법 및 절차 등에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "주무관청"이란 국립농산물품질관리원장과 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사 및 시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다)을 말한다.
2. "신고"란 공익직접지불금 부정행위를 전화, 서면, 그 밖의 방법으로 주무관청 또는 수사기관에 알리거나 고발하는 것을 말한다.

제3조(신고방법 및 접수) ① 공익직접지불금 관련 부정행위를 신고하고자 하는 자(이하 "신고인"라 한다)는 별지 제1호서식의 공익직접지불금 부정행위 신고서(이하 "신고서"라 한다)에 부정행위를 증명할 수 있는 자료(경작사실확인서, 사진, 동영상 등)를 첨부하여 우편, 모사전송(FAX) 또는 인터넷 등의 방법으로 농지소재지 관할의 주무관청 또는 수사기관에 신고하여야 한다. 다만, 신고인이 전화 등 구두로 신고하는 경우, 주무관청 등이 신고서를 대신하여 작성할 수 있다.

② 주무관청은 제1항에 따라 신고사항을 접수한 때 현장조사 등에 필요한 사항(신고인 신원, 부정행위 내용 등)을 확인하여 그 내용을 별지 제2호서식의 공익직접지불금 부정행위 신고 관리대장에 기록하여 관리하여야 한다.

제4조(신고의 조사 및 처리) ① 주무관청은 제3조제1항에 따른 신고사항에 대해 현장조사 등을 실시하여 공익직접지불금 부정행위 여부를 확인하고, 그 결과에 따른 행정처분 등 적절한 조치와 함께 신고인에게 조사결과를 알려야 한다.

② 주무관청은 신고사항이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이를 접수하지 아니하거나 이미 접수한 때에는 조사 또는 심사를 하지 아니하

고 종결할 수 있다.

1. 부정수급자나 부정수급 농지 지번 등을 구체적으로 명시하지 않고 특정 지역 전반이나 불특정다수인을 대상으로 신고한 경우
2. 존재하지 않는 지번을 신고하거나, 해당 농지에서 직불금 수령 이력이 없는 자를 신고하는 등 신고내용이 거짓인 경우
3. 이미 신고·접수 또는 조사 중인 내용과 동일한 내용을 신고한 경우
4. 신고내용에 대한 자료의 보완·제출요청에 응하지 아니하거나 거짓 자료를 제출한 경우
5. 신고처리 결과를 통지받은 사항에 대하여 추가 증거자료를 제시하지 않고 다시 신고한 경우

제5조(포상금의 지급기준) 「농업·농촌 공익기능 증진 직접지불제도 운영에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제41조 및 같은 법 시행규칙(이하 "규칙"이라 한다)에 따라 공익직접지불금 부정행위를 신고한 자에 대한 포상금(이하 "포상금"이라 한다)은 해당 연도 예산의 범위에서 지급하며, 지급기준은 별표와 같다.

제6조(포상금의 지급대상자) ① 포상금의 지급대상자는 농림축산식품부 소관 업무와 관련하여 다음 각 호에 해당하는 자를 제3조에 따라 주무관청 또는 수사기관에 신고하고 해당 신고의 입증에 필요한 증거자료를 제출한 자를 포상금 지급대상자로 한다.

1. 법 제19조제1항제1호 또는 제2호에 해당하는 자
2. 「농업·농촌의 공익기능 증진 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행령」(이하 "령"이라 한다) 제26조제1항제1호에 해당하는 자
3. 영 제33조제1항제1호에 해당하는 자
4. 영 제41조제1항제1호에 해당하는 자
5. 영 제50조제1항제1호에 해당하는 자

② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 포상금을 지급하지 않는다.

1. 규칙 제43조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우
2. 위반행위가 신고내용과 무관한 경우
3. 익명(정확한 인적사항을 기재하지 아니한 경우를 포함한다)이나 가명 등으로 신고하거나 지급신청을 한 경우

제7조(포상금의 지급결정) 제3조에 따라 신고를 받은 주무관청은 해당 내용에 대해 조사하고 농림축산식품부장관이 정하는 절차에 따라 포상금 지급대상자 여부를 결정한 후 신고인에게 포상금 지급신청을 하도록 알려야 한다.

제8조(포상금의 지급신청) ① 제7조에 따라 포상금 지급대상자로 통보받은 신고인(이하 "신청인"이라 한다)은 별지 제3호서식에 따른 포상금 지급신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 국립농산물품질관리원지원장을 경유하여 국립농산물품질관리원장에게 제출하여야 한다.

1. 신청인의 신분을 증명할 수 있는 신분증 사본
2. 신청인이 포상금을 수령할 수 있는 금융기관의 예금통장 사본
3. 그 밖에 포상금 지급 결정 등에 참고가 될 수 있는 서류 등

② 제1항에 따른 신청서는 방문·우편·모사전송·전자문서 등의 방법으로 제출할 수 있다.

③ 국립농산물품질관리원장은 신청서를 접수한 날짜순으로 별지 제4호서식에 따른 포상금 지급신청 접수처리부에 기재하여 관리하고, 신청인의 요구가 있는 경우에는 별지 제5호서식에 따른 접수증을 교부해야 한다.

제9조(포상금의 지급방법 및 절차) ① 포상금은 신고한 사건에 대해 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 처분이 확정된 경우에 지급한다.

1. 공익직접지불금이 환수 처분된 경우
2. 등록제한 또는 선정제한 처분된 경우
3. 법 제43조제1호에 따라 징역 또는 벌금의 형이 확정되거나 기소유예 처분된 경우

② 포상금을 지급받으려는 자는 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 판결 또는 처분이 확정된 일자를 기준으로 다음 연도 12월 20일까지 제8조제1항에 따른 서류를 첨부하여 국립농산물품질관리원지원장을 경유하여 국립농산물품질관리원장에게 제출해야 한다.

③ 국립농산물품질관리원장은 제8조제3항에 따라 포상금 지급신청서를 접수한 경우 포상금 산출액과 구비서류의 적정 여부를 확인하고 포상금 지급액을 결정하여 지급신청을 접수한 날부터 60일 이내에 포상금 지급신청서에 기재된 신고인의 계좌로 입금하는 방식으로 지급한다.

④ 2명 이상이 공동으로 신고 또는 고발한 경우에는 지정된 대표자에게 포상금을 지급한다.

⑤ 국립농산물품질관리원장은 포상금을 지급한 후 다음 각 호의 어느 하나에

해당하는 사실을 발견한 경우에는 해당 포상금을 환수할 수 있다.

1. 위법·부당한 증거수집, 거짓신고, 거짓진술, 증거위조 등 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 포상금을 지급받은 경우
 2. 그 밖에 착오 등의 사유로 포상금이 잘못 지급된 경우
- ⑥ 그 밖의 포상금 지급에 관하여 필요한 세부사항은 국립농산물품질관리원장이 정한다.

제10조(비밀보장 의무) 주무관청 또는 수사기관은 신고한 자의 신변보호를 위해 모든 비밀을 보장하여야 한다.

제11조(재검토 기한) 농림축산식품부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2024년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 <제2020-38호, 2020.05.08.>
이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2023-52호, 2023.08.11.>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(신고포상금 지급기준에 관한 경과조치) 이 고시 시행 전에 신고한 자에 대해서는 종전의 규정에 따른다.

<별표>

포상금 지급기준(제5조 관련)

구 분		포상금 지급기준(건당)	
		지급제한에 따른 미지급 금액	포상금 지급액(단위: 만원)
법 제19조제1항제1호 또는 제2호에 따른 위반행위를 신고한 자	수령한 경우	○ 지급제한에 따른 미지급 금액이 1천만원 이하	미지급 금액×30/100 *최소 지급금액 50만원, 최대 지급금액 300만원
		○ 지급제한에 따른 미지급 금액이 1천만원 초과 ~ 2천만원 이하	미지급 금액×20/100 *최대 지급금액 500만원 [300만원+(1천만원 초과한 미지급 금액×20/100)]
		○ 지급제한에 따른 미지급 금액이 2천만원 초과	미지급 금액×10/100 *[500만원+(2천만원 초과한 미지급 금액×10/100)]
	등록한 경우	○ 지급제한에 따른 미지급 금액이 1천만원 이하	미지급 금액×20/100 *최소 지급금액 10만원, 최대 지급금액 200만원
		○ 지급제한에 따른 미지급 금액이 1천만원 초과	미지급 금액×10/100 *[200만원+(1천만원 초과한 미지급 금액×10/100)]
같은 법 시행령 제26조제1항제1호, 제33조제1항제1호, 제41조제1항제1호 및 제50조제1항제1호에 따른 위반행위를 신고한 자	수령한 경우	○ 지급제한에 따른 미지급 금액이 1천만원 이하	미지급 금액×30/100 *최소 지급금액 50만원, 최대 지급금액 300만원
		○ 지급제한에 따른 미지급 금액이 1천만원 초과 ~ 2천만원 이하	미지급 금액×20/100 *최대 지급금액 500만원 [300만원+(1천만원 초과한 미지급 금액×20/100)]
		○ 지급제한에 따른 미지급 금액이 2천만원 초과	미지급 금액×10/100 *[500만원+(2천만원 초과한 미지급 금액×10/100)]
	신청·등록한 경우	○ 지급제한에 따른 미지급 금액이 1천만원 이하	미지급 금액×20/100 *최소 지급금액 10만원, 최대 지급금액 200만원
		○ 지급제한에 따른 미지급 금액이 1천만원 초과	미지급 금액×10/100 *[200만원+(1천만원 초과한 미지급 금액×10/100)]

- 주 1. 지급제한에 따른 미지급 금액은 영 제18조 및 규칙 제23조·제26조·제31조·제39조에 따라 지급을 제한하여 감액하거나 감액해야 하는 공익직접지불금을 말한다. 다만, 이미 공익직접지불금을 수령한 경우에는 환수를 명한 공익직접지불금을 말한다.
2. 시행규칙 제42조에 따른 명예감시원은 관계 공무원과 합동 활동할 경우 공무원으로 본다.
3. 포상금 지급액 계산시 천원미만은 절사한다.

[별지 제1호서식]

공익직접지불금 부정행위 신고서				처리기간
				60일
신고인	성명			
	주소		전화번호	
<공익직접지불금 부정행위 신고내용>				
신고대상자 성명		(전화번호)		
신고대상자 주소				
신고대상 농지(지번)				
부정행위 기간				
신고내용				
「농업·농촌 공익기능 증진 직접지불제도 운영에 관한 법률」 제41조에 따라 공익 직접지불금 부정행위를 위와 같이 신고합니다. 년 월 일 신고인 (인) 국립농산물품질관리원장 또는 ○○○ 시장·군수·구청장 (귀하)				
구비서류: 다음 각 호 중 1개 이상 부정행위 사실을 증명할 수 있는 자료 1. 신고대상 농지의 실경작자를 증명하는 자료(경작사실확인서, 임대차계약서, 계약재배약정서, 재해보험가입서, 농자재구입영수증, 농산물판매영수증 등) 2. 신고대상자의 부정행위를 증명하는 자료(사진, 동영상, 녹취록 등) ※ 구비서류를 첨부하여 신고대상 농지소재지 관할 주무관청에 제출하거나 콜센터(1644-8778)에 전화하여 신고사항을 구두 신고할 수 있습니다.				

210mm×297mm(일반용지 60g/ m²(재활용품))

[별지 제2호서식]

공익직접지불금 부정행위 신고 관리 대장

기관명 :

접수 번호	접수 연월일	신고인				신고내용				처리결과				
		성명	주소	연락처	신고방법 (콜센터, 우편 등)	피신고인 성명	농지등 주소	위반 행위	직불 종류	처리 연월일	처리내용	결과통보 연월일	결과통보 방식 (전화, 우편 등)	포상금 지급액

※ 직불종류: 기본직접직불금(소농·면적) 또는 선택직접지불금(전락작물, 친환경인증, 친환경축산, 경관보전 등)

공익직접지불금 위반 신고포상금 지급신청서

[illegible]

[별지 제4호서식]

포상금 지급신청 접수처리부

[illegible]

[별지 제5호서식]

접 수 증

접 수 번 호		접 수 일 자	
---------	--	---------	--

신청인 인적사항

성 명	생년월일	전화번호	주 소	비고

위와 같이 공익직접지불금 위반 신고포상금 지급신청서를 접수하였음을 확인합니다.

년 월 일

국립농산물품질관리원 ○○지원 ○○과(○○사무소)

접수담당 : (서명 또는 인)

접 수 증

접 수 번 호		접 수 일 자	
---------	--	---------	--

신청인 인적사항

성 명	생년월일	전화번호	주 소	비고

위와 같이 공익직접지불금 위반 신고포상금 지급신청서를 접수하였음을 확인합니다.

년 월 일

국립농산물품질관리원 ○○지원 ○○과(○○사무소)

접수담당 : (서명 또는 인)